

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2218/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาย สุวรรณ หรือ แดง สุริยโชติ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 แม้เป็นคำขัดทอดก็รับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ให้มีน้ำหนักได้ แต่ถ้าคำขัดทอดนั้นกระทำเพื่อให้ผู้ขัดทอดพ้นผิดหรือได้รับประโยชน์ คำขัดทอดนั้นย่อมไม่มีน้ำหนัก เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้รับประโยชน์จากการขัดทอดถึงจำเลยที่ 2 ทั้งมีเหตุผลอยู่ในตัวว่าหากจำเลยที่ 2 มิได้ร่วมกระทำผิดก็ไม่น่าจะเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ให้การพาดพิงถึงจนกระทั่งเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานตำรวจวางแผนการให้จำเลยที่ 1 นัดหมายให้จำเลยที่ 2 ออกจากบ้านมาเพื่อพบตนและถูกจับได้แสดงให้เห็นว่าคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 ในส่วนที่พาดพิงถึงจำเลยที่ 2 มีความจริง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 ใช้จ้างวานจำเลยที่ 1 ให้เอาลูกกระเบิดขว้างทำลายทรัพย์สิน โรงเรือนที่อยู่อาศัยของผู้เสียหายเพื่อให้เกิดความกลัวและกรรโชก ข่มขืนใจ ให้ผู้เสียหายยอมให้เงินแก่จำเลยและจำเลยที่ 1 ได้กระทำตามที่จำเลยที่ 2 ใช้จ้างวานแล้ว ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา และตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 จำคุกคนละ 15 ปี และลงโทษตาม มาตรา 337 วรรคสอง จำคุกคนละ 4 ปี จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืนฯ ให้ลงโทษจำคุกฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามมาตรา 72 วรรค แรกจำคุก 2 ปี ฐานมีวัตถุระเบิดตามมาตรา 78 จำคุก กระทั่งละ 2 ปีรวมสองกระทง เป็น 4 ปี ฐานพาอาวุธปืนตาม มาตรา 72 ทวิวรรคสองจำคุกกระทั่งละ 1 ปี รวมสอง กระทงเป็น 2 ปีรวมจำคุกจำเลยที่ 1 ยี่สิบเจ็ดปี จำคุกจำเลยที่ 2 สิบเก้าปี ลดโทษให้ จำเลยที่ 1 กึ่งหนึ่ง จำเลยที่ 2 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 สิบสามปีหกเดือนจำคุก จำเลยที่ 2 สิบสองปีแปดเดือน ริมของกลาง จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษา แก่เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว พยานโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 คือ คำ ให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 เอกสารหมาย จ. 29 กับคำให้การรับสารภาพชั้น สอบสวนของจำเลยที่ 2 เอกสารหมาย จ. 39 ซึ่งมีข้อความสอดคล้องกันว่า จำเลยทั้งสอง รู้จักกันตั้งแต่ครั้งจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างขับรถของนายกำพล อึ้งเจริญ ซึ่งเป็นหุ้น ส่วนค้าไม้กับจำเลยที่ 2 ต่อมาเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม 2527 จำเลยที่ 1 ซึ่งกำลังว่างงานมาพักที่บ้านจำเลยที่ 2 ที่หมู่บ้านทิพวัลย์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ แล้วจำเลยทั้งสองปรึกษاتกลงกันว่าจะวางระเบิดทำลายทรัพย์สิน ของผู้เสียหายเพื่อขู่เชิญให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและยอมให้เงิน 3,000,000 บาท แก่จำเลยทั้งสอง ต่อมาวันที่ 16 หรือ 17 เมษายน 2527 จำเลยที่ 2 ให้เงินจำเลยที่ 1 ไป 10,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายหาเครื่องมือเพื่อวางระเบิดตามแผนการ วันที่ 19 และ 23 เดือนเดียวกันเวลาประมาณ 3 และ 4 นาฬิกา ตามลำดับ จำเลยที่ 1 ขวาง ระเบิดทำลายโรงเก็บรถยนต์และรถยนต์ 3 คัน ในโรงเก็บภายในเขตบ้านผู้เสียหาย จนได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินจำนวนมากและพวกของจำเลยที่ 1 ได้ขวางระเบิด ใส่สำนักงานบริษัทสร้างเรื่องจำกัด ของผู้เสียหายจนได้รับความเสียหายด้วย หลังจาก

นั้นจำเลยทั้งสองปรึกษากลางกันให้จำเลยที่ 1 พุดโทรศัพท์ขู่เชิญเรียกร้องเงิน
จำเลยที่ 1 ได้พุดโทรศัพท์ขู่เชิญเรียกเงินจากผู้เสียหายหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายขณะ
จำเลยที่ 1 ใช้เครื่องโทรศัพท์จากตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ปากซอยลาดพร้าว 136 ขู่
เรียกร้องเอาเงินผู้เสียหาย เจ้าพนักงานตำรวจก็จับจำเลยที่ 1 ได้ นอกจากเอกสารดัง
กล่าวโจทก์มีพยานบุคคลคือนายสุรัชย์ สี่รุ่งเรือง ผู้เสียหายกับร้อยตำรวจเอกสมบุญ
พุทธพงษ์ พลตำรวจสมเกียรติ ผ่องเกิดพินตำรวจเอกกระเชม บุรณะปัทม และพัน
ตำรวจโทสุระ จิเจริญมาสืบเป็นใจความว่าผู้เสียหายกับจำเลยที่ 2 และนายสุรพงษ์พี
ชายจำเลยที่ 2 เคยเป็นหุ้นส่วนกันและจำเลยที่ 2 เคยทำงานที่บริษัทสี่รุ่งเรือง จำกัด
ด้วย ต่อมาผู้เสียหายซื้อหุ้นจากจำเลยที่ 2 และนายสุรพงษ์ในมูลค่าคนละ
2,000,000 บาท จากนั้นทั้งจำเลยที่ 2 และนายสุรพงษ์ก็ไม่ได้เข้าเกี่ยวข้องกับกิจการ
ของบริษัทสี่รุ่งเรือง จำกัด อีกเป็นเวลาปีเศษแล้วจึงเกิดเหตุคดีนี้ หลังจากมีเหตุขว้าง
ระเบิดแล้ว จำเลยที่ 1 พุดโทรศัพท์ขู่เรียกเอาเงินจากผู้เสียหายจำนวน 3,000,000
บาท หลายครั้งในเวลาหลายวันเจ้าพนักงานตำรวจวางแผนดักจับจำเลยที่ 1 โดยร่วม
กับเจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย วันที่ 5 พฤษภาคม 2527 เวลา
ประมาณ 13 นาฬิกา ขณะจำเลยที่ 1 ใช้เครื่องโทรศัพท์จากตู้สาธารณะปากซอย
ลาดพร้าว 136 พุดขู่เอาเงินผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
แจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจทราบ ร้อยตำรวจเอกสมบุญกับพวกจับจำเลยที่ 1 ได้
จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 วางแผนการขว้างระเบิด และขู่
เอาเงินจากผู้เสียหาย จากนั้นได้นำจำเลยที่ 1 ไปสอบสวนที่ห้องพักในโรงแรมปิปปิน
แล้วเจ้าพนักงานตำรวจได้วางแผนจับจำเลยที่ 2 โดยให้จำเลยที่ 1 พุดโทรศัพท์
ติดต่อกับจำเลยที่ 2 เป็นใจความว่า ผู้เสียหายรวบรวมเงินได้ 2,100,000 บาทแล้ว
จำเลยที่ 1 ต้องการเงินค่าใช้จ่ายอีก ให้จำเลยที่ 2 นำเงินมาให้ที่ร้านอาหารบัวบานใน
เวลาระหว่าง 20 ถึง 20.30 นาฬิกา วันนั้นเจ้าพนักงานตำรวจได้บันทึกเสียงพุด
โต้ตอบกันระหว่างจำเลยทั้งสองไว้ในแถบบันทึกเสียงหมายเลข จ.1 และวางกำลังคอย

ดักจับจำเลยที่ 2 โดยนำกำลังตำรวจโดยสารรถยนต์ 3 คัน นำตัวจำเลยที่ 1 กับผู้เสียหายไปด้วยโดยให้จำเลยที่ 1 โดยสารรถยนต์ของพันตำรวจเอกทวี ทิพย์รัตน์ ให้ผู้เสียหายโดยสารรถยนต์คันเดียวกับร้อยตำรวจเอกสมบุรณ์ เวลาประมาณ 20 นาฬิกา รถยนต์คันของร้อยตำรวจเอกสมบุรณ์และผู้เสียหายไปถึงบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน ทิพวัลย์ ร้อยตำรวจเอกสมบุรณ์กับพวกเห็นจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์ลักษณะเดียวกับที่ สืบทราบมาออกจากปากทางเข้าหมู่บ้านดังกล่าวไปแวะเติมน้ำมันที่ปั้มแห่งหนึ่งใกล้ร้านอาหารบัวบานเจ้าพนักงานตำรวจจึงตามไปจับจำเลยที่ 2 ได้นำตัวไปสอบสวนที่ ห้องพักโรงแรมปิปปินและบันทึกไว้ ครั้งแรกจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพแต่ไม่ยอมให้การโดยละเอียดและไม่ยอมลงชื่อ จากนั้นได้นำตัวจำเลยทั้งสองไปควบคุมที่สถานี ตำรวจ วันที่ 7 เดือนเดียวกันได้ให้จำเลยที่ 1 ชี้ตัวจำเลยที่ 2 บันทึกไว้ตามเอกสาร หมายเลข จ.34 และถ่ายภาพไว้ตามภาพถ่ายหมายเลข จ.24 พนักงานสอบสวนได้สอบสวน จำเลยที่ 2 เพิ่มเติม จำเลยที่ 2 จึงยอมให้การโดยละเอียดและชี้ที่เกิดเหตุให้ถ่ายภาพ ไว้ตามภาพถ่ายหมายเลข จ.35 จ.36 จ.37 ทั้งพนักงานสอบสวนได้ทำบันทึกการชี้ที่เกิด เหตุประกอบคำรับสารภาพไว้ตามเอกสารหมายเลข จ.38 ศาลฎีกาได้พิเคราะห์พยาน เอกสาร พยานบุคคล และแถบบันทึกเสียงหมายเลข จ.1 ประกอบกันแล้ว เห็นว่าพยาน โจทก์ดังกล่าวรับฟังได้สอดคล้องต้องกันมีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 ได้กระทำ ผิดตั้งฟ้องโจทก์และฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนตามความสัตย์ จริงโดยสมัครใจ ใช้ยันจำเลยที่ 2 ในชั้นพิจารณาได้ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 134, 226 ส่วนคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 ตาม เอกสารหมายเลข จ.29 แม้เป็นคำขัดทอดก็รับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ให้ มีน้ำหนักได้ เหตุผลสำคัญที่อาจทำให้คำขัดทอดไม่มีน้ำหนักน่าจะเนื่องจากคำ ขัดทอดนั้นกระทำเพื่อให้ผู้ขัดทอดพ้นผิดหรือได้รับประโยชน์ แต่คดีนี้ไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ได้รับประโยชน์จากการขัดทอดถึงจำเลยที่ 2 แต่ประการใด ทั้งมีเหตุผล อยู่ในตัวว่า หากจำเลยที่ 2 มิได้ร่วมกระทำผิดก็ไม่น่าจะเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ให้การ

พาดพิงถึงจนกระทั่งเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานตำรวจวางแผนการให้จำเลยที่ 1 นัดหมายให้จำเลยที่ 2 ออกจากบ้านมาเพื่อพบตนและถูกจับได้ ทั้งการที่เจ้าพนักงานตำรวจวางแผนจับกุมจนจับจำเลยที่ 2 ได้ ก็ไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานตำรวจกระทำไปเพราะมีสาเหตุโกรธเคืองจำเลยที่ 2 หรือสงสัยมาก่อนว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำผิดคดีนี้ แต่เป็นการวางแผนจับกุมขึ้นเนื่องจากได้ทราบถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำผิดของจำเลยที่ 2 จากคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 เมื่อจับจำเลยที่ 2 ได้ตามแผนการดังกล่าวก็แสดงให้เห็นว่า คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 ในส่วนที่พาดพิงถึงจำเลยที่ 2 มีความจริง นอกจากพยานโจทก์ดังได้กล่าวมาแล้ว โจทก์ได้ส่งบันทึกเอกสารหมาย จ.43 ประกอบการซักค้านจำเลยที่ 1 ขณะเบิกความเป็นพยานจำเลยที่ 2 ซึ่งเอกสารดังกล่าวว่าจำเลยที่ 1 รับว่าได้บันทึกด้วยลายมือของตนเองโดยจำเลยที่ 1 หาได้เบิกความปฏิเสธว่าความจริงมิได้เป็นดังข้อความที่บันทึกไว้ในเอกสารดังกล่าวไม่ เพราะฉะนั้นข้อความในเอกสารดังกล่าวตรงที่มีใจความว่า จำเลยที่ 2 ใช้ให้จำเลยที่ 1 ทำการวางระเบิดขู่เชิญให้ผู้เสียหายส่งเงินให้ 3,000,000 บาท นอกจากเป็นพยานหลักฐานที่ทำลายน้ำหนักคำเบิกความของจำเลยที่ 1 ที่เบิกความว่าจำเลยที่ 2 มิได้ร่วมกระทำผิดแล้วกลับสนับสนุนพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นให้มีน้ำหนักอันควรแก่การรับฟังยิ่งขึ้น ส่วนที่จำเลยที่ 2 นำสืบว่าเจ้าพนักงานตำรวจจัดทำแถบบันทึกเสียงหมาย จ.1 ขึ้นเองนั้นจำเลยที่ 2 ไม่มีพยานหลักฐานใด ๆ สนับสนุนข้ออ้างดังกล่าวทั้งไม่มีเหตุผลใด ๆ อันชวนให้น่าคิดว่าเจ้าพนักงานตำรวจสร้างพยานหลักฐานดังกล่าวขึ้นปรักปรำจำเลยที่ 2 และหากเจ้าพนักงานตำรวจทำแถบบันทึกเสียงดังกล่าวขึ้นจริงก็น่าจะทำได้โดยให้มีข้อความว่าจำเลยทั้งสองนัดพบกันที่ปั๊มน้ำมัน ซึ่งย่อมจะสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนยิ่งกว่าการนัดพบกันที่ร้านอาหารบัวบานเป็นแน่ พยานจำเลยที่ 2 จึงไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์เชื่อว่าจำเลยที่ 2 ได้กระทำผิดจริงตามฟ้องที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 2 นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 222, 218 ลงโทษจำคุก 15 ปี และมีความผิดตามมาตรา 337 วรรคสอง ลงโทษจำคุก 4 ปี รวมสองกระทงเป็นจำคุก 19 ปี จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 12 ปี 8 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(คำนิ่ง อุไรรัตน์-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ